

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1283/2533

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์
นาย อุบล สัมฤทธิ์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 289 (4)

ขณะเกิดเหตุ จำเลยกับผู้ตายขับขี่รถจักรยานยนต์ของกลางคนละคันมุ่งหน้าจะไปทางจังหวัด กำแพงเพชร โดย จำเลยลวงผู้ตายว่า มีผู้สนใจจะซื้อรถจักรยานยนต์ของกลาง เมื่อถึง บริเวณสถานที่ เกิด เหตุ จำเลยได้ ใช้ อาวุธปืนที่มีและพกพาติด ตัว ไปยิงผู้ตายในลักษณะจ่อยิงด้านหลังประชิดตัว ผู้ตาย แล้วลากศพผู้ตายไปทิ้งในป่า นำรถจักรยานยนต์ไปซ่อน ไว้ ปรากฏจากภาพถ่ายสภาพศพ ประกอบรายงานการชันสูตร พลึก ศพว่า มีรอยกระสุนปืนลูกซอง 1 นัดเข้าเป็นกลุ่มตรง บริเวณกลางหลังด้านขวาของผู้ตาย เป็นร่องรอยของการใช้ อาวุธปืนลูกซองยิงในระยะประชิดตัว ซึ่ง การยิงในลักษณะเช่นนี้ จำเลยจะต้อง มีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับผู้ตาย ทั้งก่อนเกิดเหตุขณะที่อยู่บ้าน นาย จ. ก็ไม่ปรากฏว่า จำเลยมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้ง กับผู้ตายแต่ อย่างใดเลย เช่นนี้ จึงเชื่อ ได้ ว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้จำเลยได้วางแผนเตรียมการที่จะฆ่าผู้ตายไว้ก่อนล่วงหน้าแล้ว สาเหตุเพราะผู้ตายแบ่งเงินจากการขายรถจักรยานยนต์ที่ลักมาให้จำเลยน้อยและพุดจาตุฎก จำเลยเสมอดัง ที่จำเลยให้การรับสารภาพไว้ต่อ ร้อยตำรวจโท ส. ตามบันทึกคำให้การของจำเลย คดีจึงรับฟังได้ ว่าจำเลยได้ ฆ่าผู้ตายโดย ไตร่ตรอง ไว้ก่อน.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติอาวรุปีนเครื่องกระสุนปืน
วัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวรุปีนพ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72
ทวิคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2519 ข้อ
3, 6, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 91, 289, 371 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่ม
เติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 ธิบของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
289, 371 พระราชบัญญัติอาวรุปีน เครื่องกระสุนปืนวัตถุประสงค์ ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวรุปีน พ.ศ. 2490มาตรา 7, 8 ทวิ, 72 วรรคแรก, 72 ทวิ วรรคสองคำสั่ง
ของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 44 ลงวันที่ 21ตุลาคม 2519 ข้อ 3, 6, 7
เป็นความผิดต่างกรรมต่างวาระเรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91 ที่แก้ไขแล้ว โดยลงโทษฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 289ลงโทษประหารชีวิต ฐานมีอาวรุปีนโดยไม่ได้รับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติอาวรุปีนฯ มาตรา 72 วรรคแรก จำคุก 1 ปี ฐานพาอาวรุปีนโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือนจำเลย
ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุ
บรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 คงลงโทษ
จำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้จำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 52(1) ที่แก้ไขแล้วฐานมีอาวรุปีน จำคุก 8 เดือน ฐานพาอาวรุปีน จำคุก
4 เดือนรวม 3 กระทง คงให้จำคุกจำเลยไว้ตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 91(3) ของกลางธิบ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยได้ฆ่าผู้ตาย โดยไตร่ตรองไว้ก่อนหรือไม่ ในข้อนี้เห็นว่าแม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็น เหตุการณ์ในขณะที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงผู้ตาย และใช้ของแข็งไม่มีคมตีทำร้ายผู้ตาย มาสืบก็ตาม แต่โจทก์มีนายเฉลิม ศิลพันธ์ มาเบิกความเป็นพยานแวดล้อมกรณีก่อน เกิดเหตุว่า ในวันเกิดเหตุผู้ตายกับจำเลยต่างขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิสี แดงคนละคันมาที่บ้านของพยานและได้ร่วมกันรับประทานอาหารและดื่มสุรากันจน กระทั่งเวลาประมาณ 15.30 นาฬิกา จำเลยและผู้ตายจึงพากันขับขี่รถจักรยานยนต์ ออกไปจากบ้านพยาน หลังจากนั้นประมาณ 10 นาที ก็มีเสียงอาวุธปืนดังขึ้น 1 นัด จากทางด้านทิศตะวันออกของบ้านพยาน เมื่อทราบว่ามีเหตุยิงกันตาย พยานจึงมอง ไปที่บริเวณป่าห่างจากบ้านพยานประมาณ 100 เมตร ก็พบเห็นคนอยู่ในลักษณะ คล้ายลากของอยู่ในป่าดังกล่าว พยานได้รับแจ้งเหตุให้นายลีโอนาม อินทพรต ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลตาซัด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ทราบจากนั้น พยานและนายลีโอนามได้พากันไปดูที่ป่าจึงพบศพผู้ตายถูกยิงนอนตายอยู่ในป่า บริเวณที่พยานเห็นคนคล้ายกำลังลากของอยู่ดังกล่าว นายลีโอนามจึงแจ้งเหตุทาง วิทยุสื่อสารให้ร้อยตำรวจตรีโชติชัยประจำสถานีตำรวจภูธรอำเภอบรรพตพิสัยทราบ เมื่อร้อยตำรวจตรีโชติชัยมาถึงที่เกิดเหตุพยานได้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องกับผู้ตายและจำเลย มาที่บ้านพยานก่อนเกิดเหตุดังกล่าวให้ทราบ ร้อยตำรวจตรีโชติชัยสงสัยว่าจำเลย เป็นคนร้ายที่ฆ่าผู้ตาย จึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจออกติดตามจับกุมจำเลย และมี นายผจญ อินทพรต กับนายเสวกเกษรเกิด มาเบิกความเป็นพยานแวดล้อมกรณีหลัง จากเกิดเหตุว่าในวันเกิดเหตุเวลาประมาณ 16 นาฬิกา จำเลยได้นำรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อคาวาซากิสีแดง 1 คันไปฝากนายผจญ ขณะที่นายผจญกำลังขับรถไถอยู่บนถนน

ลูกครึ่ง ภายในบริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลตาชีด ห่างจากบ้านนายเฉลิมทางทิศตะวันออก ประมาณ 3 กิโลเมตร โดยอ้างว่าน้ำมันรถจักรยานยนต์หมด และขณะที่นายเสวก ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนสายบรรพตพิสัย-ขาณุวรลักษบุรี เพื่อจะไปซื้อ อะไหล่รถไถที่ตลาดตาชีด พบจำเลยเดินออกมาจากทางวัดสังขวิจิตร นายผจญเห็น ว่ารถจักรยานยนต์ที่จำเลยนำมาฝากไว้เป็นรถจักรยานยนต์ที่ไม่มีใครใช้ในหมู่บ้าน สงสัยว่าจำเลยจะได้รถจักรยานยนต์มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงได้รับนำเรื่องไป แจ้งให้นายเลื่อนามทราบต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดเอารถจักรยานยนต์คันดังกล่าวไว้ เป็นของกลาง โดยโจทก์มีนายเลื่อนาม อินทพรต กับร้อยตำรวจตรีโชติชัยและร้อย ตำรวจโทสมนึก สุวรรณฤทธิ์ พนักงานสอบสวนมาเบิกความเป็นพยานยืนยันถึงเรื่อง ดังกล่าวนี้นี้ และเบิกความเป็นพยานยืนยันว่าในวันเกิดเหตุ เมื่อสงสัยว่าจำเลยเป็น คนร้ายรายนี้ ก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจไปทำการจับกุมตัวจำเลยได้ที่บ้านนายเอื้อง กระต่ายขาว ทันที พร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิสีแดงได้เป็นของกลาง ทั้งจำเลยยังนำไปยึดรถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิสีแดงคันที่นำไปฝากนายผจญไว้ เพิ่มอีก 1 คัน จากนั้นจำเลยก็พาเจ้าหน้าที่ตำรวจไปงมอาวุธปืนที่ใช้ยิงผู้ตายได้จาก บริเวณริมแม่น้ำปิง พยานโจทก์ต่างก็เบิกความสอดคล้องต้องกัน นับตั้งแต่เวลาเกิด เหตุจนกระทั่งติดตามจับกุมตัวจำเลย และยึดของกลางในคดีนี้ได้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นต่อเนื่องกันไปในทันที จึงเชื่อว่าพยานโจทก์ต่างไม่มีเวลามาเสริมแต่งข้อเท็จจริงต่าง ๆ ดังกล่าวขึ้นเพื่อใช้เบิกความปรักปรำจำเลยให้ต้องรับโทษ ขณะเกิดเหตุ เป็นเวลากลางวัน หากจำเลยกับผู้ตายมิได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปรับประทานอาหาร และดื่มสุราอยู่ที่บ้านของนายเฉลิมแล้ว นายเฉลิมก็คงไม่สามารถให้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับตัวจำเลยและผู้ตายแก่นายเลื่อนามและร้อยตำรวจตรีโชติชัยได้เป็นอย่างดี จนเป็นเหตุให้ร้อยตำรวจตรีโชติชัยกับพวกสามารถติดตามจับกุมจำเลยได้ในทันที พร้อมกับยึดรถจักรยานยนต์ตามที่นายเฉลิมแจ้งให้ทราบได้เป็นของกลางจำเลยเอง ก็เบิกความเชื่อมกับพยานโจทก์ปากนายเฉลิมว่าในวันเกิดเหตุจำเลยได้ไปที่บ้าน

นายเฉลิมจริง นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากภาพถ่ายสภาพของผู้ตายตามภาพถ่าย
หมาย จ.13 ภาพล่างประกอบกับรายงานชั้นสูตรพลิกศพเอกสารหมาย จ.3 แล้ว เห็น
ว่ามีรอยกระสุนปืนลูกซอง 1 นัด เข้าเป็นกลุ่มตรงบริเวณกลางหลังด้านขวาของผู้
ตาย จึงเป็นร่องรอยของการใช้อาวุธปืนลูกซองยิงในระยะประชิดตัว ซึ่งการยิงใน
ลักษณะเช่นนี้คนร้ายที่ยิงจะต้องมีโอกาสอยู่ใกล้ชิดกับผู้ตาย ดังนั้น การที่จำเลยกับผู้
ตายพากันออกจากบ้านนายเฉลิมไปด้วยกัน จำเลยย่อมมีโอกาสที่จะใช้อาวุธปืนยิงผู้
ตายในลักษณะเช่นนี้ได้มาก ในชั้นจับกุมจำเลยให้การรับสารภาพว่าได้ใช้อาวุธปืน
ลูกซองพกขนาด 12 ซึ่งเป็นอาวุธปืนไม่มีหมายเลขทะเบียนของนายทะเบียนอาวุธ
ปืนประทับไว้ยังผู้ตายจริง ปรากฏตามบันทึกการจับกุมเอกสารหมาย จ.6 และพาเจ้า
หน้าที่ตำรวจไปงมอาวุธปืนกระบอกดังกล่าวได้จากริมแม่น้ำปิงทันที ซึ่งผลการตรวจ
พิสูจน์ปรากฏว่า ปลอกกระสุนปืนที่อยู่ในอาวุธปืนที่มได้กับปลอกกระสุนปืนที่ใช้ยิง
เปรียบเทียบจากอาวุธปืนดังกล่าวมีรอยเข็มแทงชนวนตรงกันเชื่อได้ว่าปลอกกระสุน
ปืนของกลางที่มได้ใช้ยิงมาจากอาวุธปืนของกลางจริง และในชั้นสอบสวนก็ปรากฏ
ว่ารถจักรยานยนต์ยี่ห้อคาว่าซากิสีแดงคันที่ผู้ตายกับจำเลยขับขึ้นไปในขณะเกิดเหตุก็
เป็นรถจักรยานยนต์ของบุคคลอื่นซึ่งถูกคนร้ายลักเอาไปก่อนเกิดเหตุคดีนี้จึงอันเป็น
หลักฐานที่สอดคล้องต้องกันกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนตาม
เอกสารหมาย จ.16 ทั้งตามภาพถ่ายหมาย จ.18 ซึ่งเป็นการนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบ
คำรับสารภาพของจำเลย ก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีร่องรอยของการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
เลยจึงเชื่อว่าจำเลยได้รับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจ
พยานหลักฐานของโจทก์ที่นำสืบมาดังกล่าวจึงมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจาก
ข้อสงสัยว่า จำเลยคือคนร้ายที่ใช้อาวุธปืนของกลางยิงผู้ตายตามที่โจทก์ฟ้องจริง ที่
จำเลยนำสืบต่อว่าขณะเกิดเหตุจำเลยอยู่ที่บ้านนายดี แถมเถื่อน และจำเลยให้การ
รับสารภาพในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนก็เพราะทนการถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจซ้อมและ
ทำร้ายร่างกายไม่ไหวนั้น พยานจำเลยต่างก็เบิกความมีพิรุธขัดต่อเหตุผล ไม่น่าเชื่อ

ถือ จึงไม่มีน้ำหนักมั่นคงเพียงพอที่จะหักล้างพยานโจทก์ได้ ขณะเกิดเหตุคดีนี้จำเลย กับผู้ตายต่างขับขีรถจักรยานยนต์ของกลางทั้งสองคันมุ่งหน้าจะไปทางจังหวัด กำแพงเพชร เนื่องจากจำเลยหลงผู้ตายว่ามีผู้สนใจจะซื้อรถจักรยานยนต์ของกลาง เมื่อถึงบริเวณสถานที่เกิดเหตุจำเลยก็ใช้อาวุธปืนของกลางที่มีและพาติดตัวไปยังผู้ ตายในลักษณะจ่อยิงด้านหลังประชิดตัวผู้ตายแล้วลากเอาศพผู้ตายไปทิ้งไว้ในป่างา จากนั้นก็นำเอารถจักรยานยนต์ของกลางไปซ่อนไว้ ทั้งที่ก่อนเกิดเหตุขณะที่อยู่บ้าน นายเฉลิมก็ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีปากเสียงทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ตายแต่อย่างใดเลย เช่นนี้จึงเชื่อได้ว่าก่อนเกิดเหตุคดีนี้จำเลยได้วางแผนเตรียมการที่จะฆ่าผู้ตายไว้ ก่อนล่วงหน้าแล้ว สาเหตุเพราะผู้ตายแบ่งเงินจากการขายรถจักรยานยนต์ที่ลักมาให้ จำเลยน้อยและพุดจาตุฎกจำเลยเสมอดังที่จำเลยให้การรับสารภาพไว้ต่อร้อยตำรวจโทสมนึกตามบันทึกคำให้การของจำเลยเอกสารหมายเลข 16 คดีจึงรับฟังได้ว่า จำเลย ได้ฆ่าผู้ตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนตามที่โจทก์ฟ้องจริง ที่จำเลยฎีกาอ้างว่า พยานโจทก์ เบิกความแตกต่างกันไม่น่าเชื่อ กล่าวคือนายเฉลิมเบิกความว่า จำเลยและผู้ตายออกไปจากบ้านนายเฉลิมพร้อมกัน แต่ร้อยตำรวจโทสมนึกเบิกความว่า จำเลยออกจาก บ้านนายเฉลิมไปก่อน แล้วเดินวกกลับมาหาผู้ตายโดยอ้างว่ารถจักรยานยนต์เสียนั้น เห็นว่า ข้อแตกต่างดังกล่าวมิใช่สาระสำคัญแต่อย่างใดในอันที่จะทำให้พยานอื่น ๑ เสียไป..."

พิพากษายืน.

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ